CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI DI EDERA CLIMA S.P.A. — ESTRATTO

Copia depositata nella cartella 01 della data room il 4 gennaio 2030. Estratto degli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 11, 14 e 19 del contratto e degli articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 12 del patto parasociale sottoscritto in pari data. Gli articoli non riprodotti riguardano dichiarazioni e garanzie, indennizzi, riservatezza e disposizioni finali.

Parti

Falesia Freddo S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Certosa 218, capitale sociale euro 24.000.000 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA 07412650968, in persona dell'amministratore delegato dott. Andrea Sarcinelli, munito dei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2029 (di seguito l'«Acquirente»);

Bramante SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Borgonuovo 11, codice fiscale e partita IVA 05993710150, che agisce non in proprio ma nella qualità di società di gestione del fondo comune di investimento alternativo chiuso «Bramante Industria II», titolare di n. 2.040.000 azioni di Edera Clima S.p.A.;

Cesare Malinverni, nato a Cremona il 14 maggio 1962, codice fiscale MLNCSR62E14D150K, residente in Verona, Via Cantarane 9, titolare di n. 660.000 azioni di Edera Clima S.p.A.

Bramante SGR S.p.A. e Cesare Malinverni sono di seguito indicati congiuntamente come i «Venditori».

Premesse

(A) Edera Clima S.p.A. (di seguito la «Società») ha sede legale in Bologna, Via dell'Arcoveggio 74/6, sede amministrativa e direzione operativa in San Martino Buon Albergo (VR), Via dell'Artigianato 31, capitale sociale di euro 3.000.000 diviso in n. 3.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 03219470379.

(B) La Società svolge attività di deposito, movimentazione e trasporto di medicinali, emoderivati e prodotti biologici in regime di temperatura controllata, è titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali n. 2014/RER/0117 e opera quattro depositi siti in Lodi, San Martino Buon Albergo (VR), Padova e Anzola dell'Emilia (BO).

(C) Alla data odierna il capitale della Società è ripartito come segue: Bramante Industria II n. 2.040.000 azioni, pari al 68%; Cesare Malinverni n. 660.000 azioni, pari al 22%; dirigenti e quadri della Società, aderenti al piano di coinvestimento del 2026, n. 300.000 azioni, pari al 10%.

(D) L'Acquirente svolge attività analoga a quella della Società e ha manifestato interesse all'acquisto di una partecipazione di maggioranza; i Venditori hanno manifestato la volontà di cedere le azioni indicate all'articolo 2, con il proposito del sig. Malinverni di conservare una partecipazione e di proseguire nell'incarico di direttore generale.

(E) L'Acquirente ha svolto una verifica sulla documentazione messa a disposizione nella data room fra il 2 ottobre e il 15 dicembre 2029; i Venditori hanno rilasciato le dichiarazioni e le garanzie di cui agli articoli 9 e 10, non riprodotti nel presente estratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

Articolo 1 — Definizioni

1.1 «Azioni Oggetto di Cessione»: complessive n. 2.250.000 azioni ordinarie della Società, pari al 75% del capitale sociale, di cui n. 2.040.000 di titolarità di Bramante Industria II e n. 210.000 di titolarità di Cesare Malinverni.

1.2 «Data del Closing»: il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificata, o è stata rinunciata nei limiti consentiti, l'ultima delle condizioni di cui all'articolo 5, e comunque non oltre la Data Ultima.

1.3 «Data Ultima»: il 31 dicembre 2030.

1.4 «Data di Efficacia Economica»: il 31 dicembre 2029, alle ore 24.00.

1.5 «Patto»: il patto parasociale sottoscritto in data odierna fra l'Acquirente, il sig. Malinverni e i dirigenti aderenti al piano di coinvestimento, allegato sub 4 al presente contratto.

Articolo 2 — Oggetto

2.1 I Venditori vendono e l'Acquirente acquista, alle condizioni e nei termini del presente contratto, le Azioni Oggetto di Cessione, libere da pegni, vincoli, privilegi e diritti di terzi.

2.2 Il trasferimento delle Azioni Oggetto di Cessione avrà luogo alla Data del Closing mediante girata autenticata sui titoli e contestuale annotazione nel libro soci. All'esito del trasferimento la compagine sociale risulterà così composta: Acquirente 75%; Cesare Malinverni 15%; dirigenti e quadri aderenti al piano di coinvestimento 10%.

2.3 Le azioni sono trasferite con tutti i diritti patrimoniali e amministrativi ad esse inerenti, comprese le riserve non distribuite alla Data del Closing.

Articolo 3 — Corrispettivo

3.1 Il corrispettivo complessivo per le Azioni Oggetto di Cessione è pari a euro 130.500.000 (centotrentamilionicinquecentomila/00), corrispondente a euro 58,00 per azione, così ripartito: euro 118.320.000 a Bramante SGR S.p.A. per conto del fondo Bramante Industria II ed euro 12.180.000 a Cesare Malinverni.

3.2 Il corrispettivo è determinato sulla base della situazione patrimoniale della Società alla Data di Efficacia Economica ed è fisso; non è previsto alcun aggiustamento successivo, salvo quanto stabilito al comma 3.3.

3.3 Sul corrispettivo maturano interessi in misura pari al 4% annuo dalla Data di Efficacia Economica sino alla Data del Closing, calcolati su base 365 giorni e liquidati contestualmente al pagamento del prezzo.

3.4 Fra la Data di Efficacia Economica e la Data del Closing non potranno essere effettuati, dalla Società, distribuzioni di utili o di riserve, rimborsi di finanziamenti soci, pagamenti di compensi non ordinari agli amministratori né altri trasferimenti di valore ai Venditori o a parti ad essi correlate. Le eventuali fuoriuscite di valore, se autorizzate per iscritto dall'Acquirente, sono dedotte dal corrispettivo euro per euro.

3.5 Il pagamento sarà effettuato alla Data del Closing mediante bonifico sui conti indicati dai Venditori con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, contro consegna dei titoli girati.

Articolo 5 — Condizioni sospensive

5.1 L'efficacia degli obblighi di trasferimento e di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) l'ottenimento del provvedimento dell'autorità competente in materia di concentrazioni che consenta di dare esecuzione all'operazione, ovvero il decorso dei termini previsti dalla normativa applicabile senza che sia stato adottato un provvedimento ostativo;

b) l'assenza, alla Data del Closing, di provvedimenti giudiziari o amministrativi che vietino l'esecuzione dell'operazione;

c) il rilascio, da parte di Banca di Credito Padano S.p.A. e di Banca Popolare Alpina S.p.A., del consenso al mutamento di controllo previsto dai contratti di finanziamento della Società n. 2027/1188 e n. 2028/0655;

d) la sottoscrizione, da parte del sig. Malinverni, del contratto di lavoro dirigenziale allegato sub 5.

5.2 La condizione di cui alla lettera a) non è rinunciabile. Le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) possono essere rinunciate per iscritto dall'Acquirente.

5.3 Se le condizioni non si verificano entro la Data Ultima, ciascuna parte può recedere dal contratto con comunicazione scritta all'altra, senza obbligo di indennizzo e salvo il risarcimento del danno in caso di inadempimento agli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.

Articolo 8 — Impegni interinali

8.1 Dalla data odierna sino alla Data del Closing i Venditori faranno quanto in loro potere affinché la Società sia gestita secondo principi di ordinaria amministrazione e in continuità con la prassi seguita nei dodici mesi precedenti.

8.2 Nel medesimo periodo la Società non potrà, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente: cedere o acquistare aziende, rami d'azienda o partecipazioni; assumere finanziamenti eccedenti complessivi euro 1.000.000; alienare o concedere in garanzia i depositi indicati nella premessa (B); risolvere o modificare in modo sostanziale i contratti quadro con i primi cinque clienti per fatturato; assumere impegni di investimento superiori a euro 500.000 per singola operazione.

8.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, sino alla Data del Closing, ciascuna di esse continua a operare come impresa autonoma e indipendente. Fino a tale data le parti non si scambieranno informazioni relative a listini, offerte in corso, condizioni praticate ai singoli clienti, marginalità per cliente e strategie di partecipazione alle procedure di gara. Le

informazioni necessarie alla pianificazione dell'integrazione sono trattate esclusivamente dai soggetti indicati nel protocollo allegato sub 6, che non svolgono funzioni commerciali, e sono comunicate in forma aggregata.

8.4 L'Acquirente non potrà, prima della Data del Closing, impartire istruzioni agli amministratori della Società né esercitare alcuna influenza sulla gestione.

Articolo 11 — Adempimenti in materia di concentrazioni

11.1 L'Acquirente predispone e presenta la comunicazione dell'operazione all'autorità competente; i Venditori e la Società prestano ogni collaborazione ragionevolmente necessaria, fornendo i dati e i documenti richiesti entro i termini indicati dall'Acquirente.

11.2 L'Acquirente conduce i rapporti con l'autorità, tiene informati i Venditori con cadenza almeno quindicinale e trasmette loro copia delle comunicazioni inviate e ricevute, con esclusione delle parti contenenti informazioni riservate dell'Acquirente.

11.3 L'Acquirente si obbliga a proporre le misure correttive ragionevolmente necessarie a ottenere il provvedimento di cui all'articolo 5.1, lettera a). L'obbligo non si estende: a) alla cessione o alla messa a disposizione di attività che, considerate complessivamente, abbiano prodotto nell'esercizio 2029 ricavi superiori al 10% del fatturato aggregato dell'Acquirente e della Società nel medesimo esercizio; b) all'assunzione di impegni che incidano sulle attività dell'Acquirente diverse da quelle di logistica in temperatura controllata.

11.4 Le spese relative alla comunicazione, comprese quelle dei consulenti incaricati, sono a carico dell'Acquirente.

Articolo 14 — Assetto successivo al closing

14.1 A far data dal Closing la Società è amministrata secondo quanto previsto dal Patto e dallo statuto che le parti si obbligano ad adottare nell'assemblea straordinaria da tenersi contestualmente al Closing, nel testo allegato sub 7.

14.2 I Venditori faranno pervenire, con effetto dalla Data del Closing, le dimissioni di tutti i componenti del consiglio di amministrazione in carica, con rinuncia a ogni pretesa a qualsiasi titolo, salvo i compensi maturati.

14.3 L'assemblea convocata per la Data del Closing nominerà il nuovo consiglio di amministrazione secondo le designazioni previste dall'articolo 4 del Patto.

Articolo 19 — Legge applicabile e foro

19.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

19.2 Per ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Tribunale delle Imprese di Milano.

Milano, 3 gennaio 2030

Falesia Freddo S.p.A. — dott. Andrea Sarcinelli

Bramante SGR S.p.A. per il fondo Bramante Industria II — dott.ssa Elena Riccardi Fossati

Cesare Malinverni

PATTO PARASOCIALE RELATIVO A EDERA CLIMA S.P.A. — ESTRATTO

Sottoscritto in data 3 gennaio 2030 fra Falesia Freddo S.p.A., Cesare Malinverni e i dirigenti aderenti al piano di coinvestimento del 2026 (di seguito, congiuntamente, i «Soci di Minoranza»), efficace dalla Data del Closing.

Articolo 2 — Durata

2.1 Il presente patto ha durata di cinque anni dalla Data del Closing.

2.2 Alla scadenza il patto si rinnova tacitamente per un ulteriore quinquennio, salvo disdetta di una delle parti comunicata a mezzo posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza.

2.3 La disdetta e la cessazione del patto per qualsiasi causa non incidono sul numero di azioni di titolarità di ciascuna parte né sui diritti di voto ad esse spettanti.

Articolo 4 — Consiglio di amministrazione

4.1 Il consiglio di amministrazione della Società è composto da cinque membri.

4.2 Quattro componenti, fra i quali il presidente e l'amministratore delegato, sono designati da Falesia Freddo S.p.A.; un componente è designato congiuntamente dai Soci di Minoranza. Le parti si obbligano a votare in assemblea conformemente alle designazioni.

4.3 Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4.4 Rientrano nella competenza del consiglio, che vi provvede con le maggioranze di cui al comma 4.3: l'approvazione del budget annuale e del piano industriale pluriennale; la determinazione delle politiche commerciali e dei listini; la nomina e la revoca del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; le decisioni sugli investimenti fino a euro 3.000.000 per operazione; la partecipazione a procedure di gara.

4.5 Il sig. Cesare Malinverni è confermato direttore generale per la durata di tre anni dalla Data del Closing, con i poteri risultanti dalla procura allegata sub A. La revoca anticipata è deliberata dal consiglio ai sensi del comma 4.3 e non incide sui diritti di cui all'articolo 9.

Articolo 5 — Materie riservate

5.1 Le seguenti deliberazioni dell'assemblea o del consiglio richiedono, oltre alle maggioranze di legge e di statuto, il voto favorevole del componente designato dai Soci di Minoranza ovvero, se di competenza assembleare, dei Soci di Minoranza:

a) le modificazioni dello statuto che incidano sui diritti particolari dei Soci di Minoranza, sulle clausole di prelazione e di covendita o sulla ripartizione degli utili;

b) gli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;

c) la fusione, la scissione, la trasformazione e la messa in liquidazione della Società;

d) la cessione dell'azienda o di rami d'azienda di valore superiore al 25% dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato;

e) le operazioni con parti correlate di valore superiore a euro 1.000.000 per singola operazione o a euro 3.000.000 su base annua.

5.2 Al di fuori delle materie elencate al comma 5.1, i Soci di Minoranza non dispongono di diritti di veto, di gradimento o di rinvio sulle deliberazioni assembleari o consiliari.

Articolo 6 — Assemblea

6.1 L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dalla legge; non sono introdotti quorum rafforzati.

6.2 Le parti si obbligano a partecipare a tutte le assemblee e a fare quanto in loro potere affinché siano regolarmente costituite.

Articolo 9 — Trasferimenti, opzioni e vincoli

9.1 Per i primi tre anni dalla Data del Closing i Soci di Minoranza non possono trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, salvo il consenso scritto di Falesia Freddo S.p.A.

9.2 Decorso il termine di cui al comma 9.1, i trasferimenti sono soggetti al diritto di prelazione di Falesia Freddo S.p.A. da esercitarsi entro trenta giorni dalla denuntiatio.

9.3 A partire dal quinto anniversario della Data del Closing e per i successivi dodici mesi, ciascun Socio di Minoranza ha facoltà di cedere a Falesia Freddo S.p.A., che si obbliga ad acquistare, l'intera partecipazione di sua titolarità, a un prezzo determinato applicando all'EBITDA medio dell'ultimo biennio il multiplo implicito nel corrispettivo di cui all'articolo 3 del contratto di compravendita, dedotta la posizione finanziaria netta.

9.4 Falesia Freddo S.p.A. ha facoltà, negli stessi termini di cui al comma 9.3, di acquistare l'intera partecipazione dei Soci di Minoranza al medesimo prezzo.

9.5 Falesia Freddo S.p.A. può liberamente trasferire le proprie azioni a società da essa controllate, controllanti o soggette a comune controllo, restando obbligata in solido per gli obblighi nascenti dal presente patto. In ogni altra ipotesi di trasferimento a terzi di una partecipazione superiore al 50% del capitale, i Soci di Minoranza hanno diritto di covendita alle medesime condizioni.

Articolo 12 — Rinvio, comunicazioni e pubblicità

12.1 Per quanto non previsto dal presente patto si applicano lo statuto e le disposizioni di legge.

12.2 Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati in calce.

12.3 Le parti si danno atto che la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e che il patto non è soggetto agli obblighi di pubblicità previsti per le società quotate; copia sarà depositata presso la sede sociale.

Milano, 3 gennaio 2030

Falesia Freddo S.p.A. — dott. Andrea Sarcinelli

Cesare Malinverni

Per i dirigenti aderenti al piano di coinvestimento, ing. Silvia Menegazzo, in forza di mandato del 21 dicembre 2029

Estratto conforme agli originali sottoscritti, rilasciato dall'ufficio legale e societario di Falesia Freddo S.p.A. il 4 gennaio 2030.